

R.G. 4024/2023

**Repubblica Italiana**

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di RomaSezione 6^a Civile

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott. Daniele D'Angelo, all'udienza del 10/11/2023, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente

SENTENZA**(ex art. 429 comma 1^a c.p.c.)**

nella causa civile di primo grado iscritta al n°4024 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto *"azione di restituzione immobile assegnato in sede di divorzio"*, pendente

tra

Parte_1 (C.F. **CodiceFiscale_1**), elettivamente domiciliato in Frascati, Via Piave n. 31, presso e nello studio dell'Avv. DE PROPRIS ANNA GILDA e dell'Avv. GIANNI DARI, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso
RICORRENTE

e

Controparte_1 (C. F. **C.F._2**), elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS 15, ROMA, presso e nello studio dell'Avv. D'ANTONIO MAURO PASQUALE, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE

Motivi della Decisione**1. fatti controversi.**

Con ricorso iscritto a ruolo il 19.01.2023 **Parte_1** ha chiesto di vocare in giudizio **Controparte_1** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Piaccia a l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni avversa domanda, deduzione e conclusione disattesa e respinta: - dichiarare cessato il diritto della signora **Controparte_1**, quale coniuge assegnataria in sede di divorzio, a detenere l'immobile, sito in Roma, Via dei Dalmati n. 37, essendo venuto meno il vincolo di destinazione della casa coniugale assegnata in suo favore nell'interesse della figlia allora minorenni e oggi maggiorenne ed economicamente indipendente, per i motivi di cui alla narrativa; - Condannare la signora **CP_1** all'immediato rilascio dell'immobile di cui trattasi, in favore del*

Sig. **Parte_1** quale proprietario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Deduce il ricorrente di aver acquistato, in data 17 gennaio 2012, dal Sig. **Persona_1** quale esclusivo proprietario, l'immobile come di seguito descritto: appartamento posto al piano terzo, della consistenza catastale di vani 4,5 (quattro virgola cinque), censito in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 598, particella 51, subalterno 17, sito in Roma, Via dei Dalmati n. 37, piano terzo. Il detto appartamento, prima dell'atto di compravendita, era stato assegnato alla sig.ra **Controparte_1** (ex moglie del **Per**, convivente con la figlia **Persona_2** allora minorenni, nel procedimento di divorzio, con sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, del 14 novembre 2008, cronologico n. 13753, sentenza n. 24391, trascritta a Roma I in data 30 giugno 2009 al n. 44852 di formalità. **Parte_1** deduce che la figlia della signora **Controparte_1**, sig.ra **Persona_3** oggi è maggiorenne ed economicamente indipendente e non convive più con la madre. Ciò si evince anche dal certificato dello stato di famiglia dove si legge che **Persona_3** vive in Manziana (Rm), Via Arturo Bianchi n. 28 con la sua famiglia.

Dunque, sono venuti meno i requisiti dell'assegnazione della casa familiare come da decisione adottata in sede di divorzio. Da qui l'odierna richiesta di rilascio dell'immobile.

Si è costituita **Controparte_1** con memoria depositata il 27.10.2023 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione, nel merito: ci si oppone alla richiesta di dichiarazione della cessazione del diritto della Sig.ra **Controparte_1**, quale coniuge assegnataria in sede di divorzio, a detenere l'immobile, sito in Roma, Via dei Dalmati n. 37, stante i motivi in narrativa indicati e per mancata prova dei necessari presupposti ex lege; ci si oppone, quindi, alla richiesta di condanna nei confronti della parte resistente all'immediato rilascio dell'immobile in favore del Sig. **Parte_1** con conseguente rigetto del ricorso introduttivo; con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre rimborso ex art. 15 T.F., oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente avvocato costituito che se ne dichiara antistatario per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso ex adverso formulato, si chiede disporre la compensazione integrale delle spese di lite".* Nella propria memoria la resistente deduce di aver trascritto i provvedimenti di assegnazione della casa familiare in due occasioni: il 14.12.1998 in sede di separazione e il 30.06.2009 con riguardo alla sentenza di divorzio. L'acquisto di **Parte_1** invece, è avvenuto solo nel 2012, quindi successivamente alla trascrizione dei provvedimenti di

assegnazione resi in sede di separazione prima e di divorzio poi. Ciò renderebbe l'acquisto effettuato da **Parte_1** inopponibile a **Controparte_1**. Quest'ultima, poi, lamenta la lesione di un suo presunto diritto di prelazione riguardo all'acquisto dell'immobile.

2. In rito

In rito deve essere rigettata l'istanza della resistente di mutamento del rito. Invero nel presente giudizio viene in questione un diritto personale di godimento della coniuge assimilabile a un comodato e, pertanto, assoggettato al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.

3. Nel merito

Nel merito della controversia deve evidenziarsi quanto segue. La Suprema Corte di Cassazione chiarisce la fattispecie oggetto del presente giudizio. Sul punto si legge: *“Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile - nei limiti del novennio, ove non trascritto - anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento”* (Corte di Cassazione, Sez. I, sen. n. 15367/2015).

Applicando detti principi al caso di specie deve rilevarsi come la sentenza di divorzio n. 24391/2008 del Tribunale di Roma (allegato 4 alla memoria di costituzione) disponga espressamente che *“Alla stregua di tali elementi appare equo disporre l’assegnazione della casa coniugale alla resistente, riconoscendo a tale attribuzione il valore di contributo dato dal padre al mantenimento della figlia”*. Dunque, l'unica ragione di assegnazione della casa in questione è quello del mantenimento della figlia. Come visto, però, **Parte_1** ha dimostrato che **Persona_3** vive in Manziana (Rm), Via Arturo Bianchi n. 28 con la sua famiglia. Inoltre, **Parte_1** ha espressamente dedotto la condizione di indipendenza economica di **Persona_3**. Tale fatto storico non è stato contestato da **Controparte_1** e, pertanto, deve ritenersi espunto dal *thema probandi* per il presente giudizio in applicazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c.

In conclusione, risultano dimostrati tutti i requisiti di legge per considerare **CP_1**

CP_1 decaduta dalla assegnazione della casa familiare essendo venuto meno il requisito dell'assegnazione stessa, cioè la dipendenza economica della figlia.

Riguardo alla presunta lesione di un diritto di prelazione, come lamentata da **CP_1** [...], deve evidenziarsi come non appare sussistente alcun diritto di prelazione. D'altra parte, qualora lo stesso fosse esistente, **Controparte_1** dovrebbe dolersene con l'alienante dell'immobile e non con il nuovo acquirente che risulta privo di legittimazione passiva.

Dunque, **Controparte_1** deve essere condannata al rilascio, in favore di **Pt_1** [...] dell'immobile censito in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 598, particella 51, subalterno 17, sito in Roma, Via dei Dalmati n. 37, piano terzo.

4. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo agli inizi di valore indeterminato a complessità bassa eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Inoltre, dovrà essere applicata la riduzione di cui all'articolo 4, comma 4, del D.M. 55/2014 per assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto anche alla luce della non contestazione dei fatti posti da **Parte_1** a fondamento della propria pretesa.

Pertanto, **Controparte_1** deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore di **Parte_1** che si liquidano in € 2.034,20 per compensi ed € 305,13 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Inoltre, **Controparte_1** deve essere condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. 28/2010 vigente *ratione temporis*, al pagamento, in favore dello Stato Italiano, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Ciò alla luce del fatto che **Controparte_1** non ha presenziato alla mediazione (cfr. verbale di mediazione allegato al ricorso) senza addurre alcun giustificato motivo.

Per Questi Motivi

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda formulata da **Parte_1** e per l'effetto:

- ❖ Condanna **Controparte_1** al rilascio, in favore di **Parte_1** dell'immobile censito in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 598, particella 51, subalterno 17, sito in Roma, Via dei Dalmati n. 37, piano terzo;

- condanna *Controparte_1* , a rifondere ad *Parte_1* le spese del grado, che liquida in € 2.034,20 per compensi ed € 305,13 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge

- condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore dello Stato Italiano, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Roma lì 10/11/2023

il giudice
Dott. Daniele D'Angelo